

TOP 41:

Verordnung zur Beschleunigung der Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsqualifikationen in Heilberufen

Drucksache: 504/26

I. Zum Inhalt der Verordnung

Ein Baustein, um einem Fachkräfteengpass in den Heilberufen zu begegnen, ist die zügige und transparente Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. Die Anerkennung setzt voraus, dass die ausländische Berufsqualifikation und die anderen Voraussetzungen für die Erteilung einer Approbation oder das Führen einer bestimmten Berufsbezeichnung der deutschen Berufsqualifikation gleichwertig sind. Sie muss an Bedingungen geknüpft werden, die den Patientenschutz sicherstellen. Mit der Verordnung soll das Verfahren der Anerkennung vereinfacht und beschleunigt werden, ohne dabei die fachlichen Anforderungen zu beeinflussen.

Die Verordnung soll Maßnahmen vervollständigen, die mit dem Gesetz zur Beschleunigung der Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsqualifikationen in Heilberufen beschlossen und auf weiteren Beschlüssen beruhen.

Unter anderem sollen digitale Anerkennungsverfahren ermöglicht, bundeseinheitliche Vorgaben zu vorzulegenden Unterlagen gemacht sowie eine Mitteilungspflicht bei endgültigem Nichtbestehen der Kenntnisprüfung und eine moderne Kenntnisprüfung als Berufszulassungsprüfung eingeführt werden.

Darüber hinaus sollen etwa Teilzeit-, Fehlzeit- und Feiertagsregelungen für die Ausbildung geschaffen und eine Aufhebung der Vergütungsobergrenze für Studierende der Humanmedizin im Praktischen Jahr (PJ) sowie redaktionelle Korrekturen und Klarstellungen erfolgen.

Die Änderungen durch die Verordnung betreffen die Approbationsordnungen für Ärzte, Apotheker sowie Zahnärztinnen und Zahnärzte und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen für Anästhesietechnische- und Operationstechnische Assistenten sowie die Studien- und Prüfungsverordnung für Hebammen.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der **federführende Gesundheitsausschuss** empfiehlt dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes nach Maßgabe einer Reihe von Änderungen zuzustimmen. Diese betreffen unter anderem die Dauer des mündlich-praktischen Teils von Kenntnisprüfungen, Zuständigkeitsregelungen für die Durchführung von Anerkennungsverfahren, die Berücksichtigung von religiösen Feiertagen bei der Ansetzung von schriftlichen Prüfungen sowie Regelungen bei der Anerkennung von begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Ausbildungen bzw. Studiengängen.

Der **Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik**, der **Finanzausschuss** und der **Ausschuss für Kulturfragen** empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen.

Der **Ausschuss für Kulturfragen** empfiehlt dem Bundesrat darüber hinaus die Annahme einer Entschlieung, die sich mit der Vergütung von Studierenden der Humanmedizin im PJ befasst. Konkret soll die Bundesregierung dazu aufgefordert werden, für Studierende im PJ eine einheitliche Vergütung vorzusehen, deren Höhe sich am monatlichen Bedarf von Studierenden, die nicht bei ihren Eltern wohnen, nach § 13 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 BAföG orientieren soll.

Einzelheiten sind der **BR-Drucksache 504/1/26** zu entnehmen.